

1500027-86.2020.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/04/2022

... Tribunal Federal: "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (STF - HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500027-86.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002150/2020 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 9318971 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 74/20/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2002150 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 74/20/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2002150/2020 - D.P. INV GER BARRETOS, 06/2020 - D.P. INV GER BARRETOS, 2002150 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 74/20/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2002150 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 74/20/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2002150 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 74/20/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORCELINO FERNANDES DE MENEZES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 20 de abril de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente a Excelentíssima Senhora Doutora Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, Juíza de Direito Titular, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafado, que a Justiça Pública move contra JORCELINO FERNANDES DE MENEZES. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor GUSTAVO DE FALCHI, OAB 315.913/SP, defensor constituído pelo réu; assim como

do acusado. Participam também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e MATHEUS ALBERTO PEREIRA DA SILVA. Ausentes as testemunhas de defesa MARCELO LUIS PEREIRA, o qual compareceria independentemente de intimação (fls. 362/363), e ANTONIO MARQUES APARECIDO VERTOLIS, embora intimado (fls. 348/349). Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo Dr. Defensor foi manifestada a desistência das testemunhas Marcelo Luis Pereira e Antônio Marques Aparecido Vertolis, o que foi homologado pela MM. Juíza. Em seguida, passou a MM. Juíza a tomar os depoimentos das testemunhas Luiz Francisco dos Santos Neto e Matheus Alberto Pereira da Silva e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, JORCELINO FERNANDES DE MENEZES, qualificado a fls. 5, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 93/94). O réu foi notificado (fls. 202). Sobreveio defesa preliminar (fls. 211/220). A denúncia foi recebida (fls. 222/226). O réu foi citado (fls. 351). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas comuns, com desistência homologada das de defesa, e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E D E C I D O. I – A preliminar de violação de domicílio deve igualmente ser afastada. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a "casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". As provas coligidas denotam que o acusado estava no portão da residência e, ao visualizar os policiais militares, dispensou as drogas e dinheiro que tinha consigo. Nesse contexto, não vislumbro violação de domicílio, pois como dito, o réu não se encontrava no interior de sua residência, quíça no quinta. Os policiais foram firmes em dizer que o acusado estava no portão; aliás, nem o réu sustentou diferente, apenas disse que estava sentado num corredor. Não obstante, houve apreensão de droga, seguida prisão em flagrante delito, situação excepcionada pela norma constitucional citada. A propósito, transcrevo excerto de julgado do Supremo Tribunal Federal: "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (STF – HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes" (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi). Nessa toada, é o julgado recentíssimo do STJ: "No que diz respeito ao pleito de nulidade em razão da alegada infração à garantia da inviolabilidade do domicílio do paciente, assinala-se que o estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". (STJ. AgRg no Habeas Corpus nº 592.815-SP (2020/015549-5). Rel. Min. Felix Fischer, DJe 8 de setembro de 2.020). Destarte, a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la. II – No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudos de exames em peça (fls. 79/82 e 133/152), laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/84), relatório de investigações (fls. 190/192) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Na fase inquisitorial o acusado negou a prática delitiva. Em interrogatório judicial confessou a propriedade das drogas apreendidas, as quais disse que se destinavam ao comércio para terceiros. Esta confissão foi obtida de forma livre e espontânea, a qual guarda harmonia com os demais elementos de prova coligidos. Incontroverso está nos autos a posse e ao tráfico perpetrado pelo acusado. Os policiais militares narraram que haviam recebido denúncias anteriores de que um indivíduo chamado Neto traficava na Rua

Outono, com nova denúncia na data dos fatos, recebida diretamente pelo tenente Luiz Neto a indicar o endereço exato do local dos fatos. Ato contínuo, os policiais para lá se dirigiram, e surpreenderam o acusado junto ao portão do imóvel, seguido do ato de dispensa de duas pedras de crack e R\$ 40,00 em notas diversas. Os militares aduziram que receberam também a confissão do tráfico perpetrado pelo acusado, com indicação de que no guarda-roupa da residência dele havia mais dinheiro, onde foi apreendido R\$ 461,00. Foi submetido à perícia vários saquinhos plásticos, comumente utilizados para embalo de drogas, apreendidos na residência do acusado (fls. 80/82). Desta forma estreme de dúvidas está o tráfico perpetrado. O acusado aduziu que traficava há uma semana apenas, para o que havia comprado 15 gramas de crack, por R\$ 300,00, valor este não pago ao traficante fornecedor. Há nos autos laudo pericial com transcrição de mensagens entre o acusado e seu filho Michael, igualmente preso, no qual tratam, de forma clara, do comércio de drogas (fls. 149). Não obstante, pouco crível a situação por ele narrada de que havia iniciado no comércio de drogas e já obtido R\$ 300,00 em crack, para venda, sem o respectivo pagamento. Igualmente inverossímil é a situação de quem estava com dificuldade financeira e tinha em sua residência dinheiro em espécie no guarda-roupa e junto dele. A por fim à tese defensiva de traficante eventual está a confissão judicial do acusado nos autos 1500044-43.2020 em que Jorcelino admite integrar a facção criminosa do PCC, juntamente com vários outros corréus, entre eles o mencionado filho do acusado, Michael; aliás, é com este que foram travadas as mensagens supra citadas de tráfico de drogas. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena. Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6 pela natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de crack no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O acusado confessou judicialmente nos autos 1500044-43.2020 integrar a facção criminosa PCC; e, a teor da prova supra analisada, o acusado, ao tempo dos fatos, se dedicava à prática criminosa, em específico, o tráfico de drogas. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, a pena é fixada em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu JORCELINO FERNANDES DE MENEZES à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. A prova dos autos demonstrou que o acusado se dedicava à prática delitativa, com confissão de ter integrado a organização criminosa PCC à época dos fatos. Nesse contexto, reputo que o acusado representa perigo à ordem pública a demandar a manutenção prisão cautelar. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercussão social, além da circunstância judicial do acusado integrar organização criminosa ao tempo dos fatos. Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Determino a destruição dos objetos apreendidos a fls. 17, haja vista haver nos autos quaisquer elementos que o relacione com a prática delitativa. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado. Publicada em audiência saem os presentes intimados.

Comunique-se." Consultado o Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que renuncia ao direito de recorrer da presente sentença. Consultados, réu e defensor, por eles foi manifestado interesse em recorrer. Pela MM. Juíza foi recebido o recurso da Defesa e determinada a abertura de prazo para apresentação das razões de apelo, o qual iniciar-se-á em 25/04/2022. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. No mais, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA